

1501978-11.2019.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... em virtude de condenação por crime de roubo majorado com pena extinta há mais de cinco anos (0014194-75.2001.8.26.0032, fl. 59)

Diante disso, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do patamar mínimo legal, resultando em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, nº 60 - Vila São Paulo - Araçatuba/SP - CEP 16015-925

1501978-11.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501978-11.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência 17758/19 - DEL. SEC. ARAÇATUBA PLANTÃO

Inquérito policial 2370360 - 3º DP - Araçatuba

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ALESSANDRO CARDOSO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

WESLEY TEIXEIRA PRIETO e ALESSANDRO CARDOSO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO por infração ao artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, no dia 26 de dezembro de 2019, por volta de 11h45, na Fazenda Destivale, localizada na Rodovia SP-463 (Eliezer Montenegro Magalhães), próximo ao km 54, Zona Rural, neste município e comarca de Araçatuba/SP, agindo com unidade de propósitos e desígnios entre si e mediante rompimento de obstáculos, subtraíram para si uma haste de aterramento de cobre, medindo aproximadamente 3 metros, 40 metros de fios elétricos de alta tensão e 28 metros de cabos elétricos de baixa tensão, coisas alheias móveis pertencentes à empresa Raizen S/A.

Os réus foram presos em flagrante em 26/12/2019. Pela r. decisão de fls. 64/66 foi concedida aos réus a liberdade provisória, com alvarás de soltura cumpridos em 27/12/2019 (fls. 76/79).

A denúncia foi recebida em 20/03/2020 (fl. 129). Os réus foram devidamente citados (fls. 141 e 166) e apresentaram defesa prévia às fls. 144/149 e 170/175, oportunidade em que requereram a rejeição da denúncia, tendo em vista a ausência de justa causa. Pela r. decisão de fls. 180/182, foi rejeitada a preliminar arguida e mantido o recebimento da denúncia, além de serem deferidos os benefícios da justiça gratuita em favor dos acusados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum e o representante da vítima, sendo, ao final, interrogados os réus (fls. 202/205 e 229/237).

Em alegações finais orais (fl. 230), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação dos réus nos termos da denúncia, vez que comprovadas a materialidade e autoria delitiva. Postulou, ainda, o reconhecimento da reincidência do réu Wesley e dos maus antecedentes do réu Alessandro.

A Defensoria Pública, por sua vez, em alegações finais (fls. 230/232), pugnou pela absolvição dos réus, com fulcro no artigo 386, III ou VII, do CPP, fixação de regime inicial aberto, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Sentencio o presente, face ao afastamento do MM. Juiz que encerrou a instrução probatória.

O pedido da ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de avaliação (fl. 119), laudos periciais (fls. 96/111), relatório policial (fls. 120/121), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa.

A testemunha comum Weber José Buzon, policial militar, ouvido em juízo à fl. 205, em consonância com o depoimento prestado na fase inquisitiva (fls. 07/08), relatou que realizavam patrulhamento de rotina quando foi irradiada via Copom notícia de furto de fios na fazenda referida. O solicitante, empregado da empresa Raizen, informou as características do veículo (modelo Monza, de cor prata) em que os autores do furto deixaram o local. Os policiais conseguiram abordar os dois indivíduos, que estavam no veículo informado pela rodovia descrita na denúncia, e verificaram que dentro do porta-malas havia certa quantidade de fios dentro de uma sacola. Foi apreendida na fazenda, local do furto, próximo da caixa de distribuição, uma picareta, ferramenta que teria sido utilizada pelos réus na subtração, segundo narrado pelos funcionários. Foram os funcionários da fazenda que acionaram a PM e anotaram a placa e características do veículo. Indagados pelos policiais, os réus disseram que entraram na fazenda para pegar melancias, não tendo, contudo, encontrado os frutos. Quando iam embora acharam os fios no canavial e os levaram dali. O depoente não esteve na fazenda. Os funcionários disseram aos policiais que viram duas pessoas furtando os fios, as quais perceberam que estavam sendo observadas e fugiram do local, deixando a picareta. A distância entre o local do furto e a "Lagoa 3X" é de aproximadamente cinco quilômetros. Não conhecia os acusados.

A testemunha comum Valdir Aparecido Sturaro Rodrigues, policial militar, ouvido em juízo à fl. 204, em consonância com o depoimento prestado na fase inquisitiva (fl. 09), relatou que receberam informação via Copom de que dois indivíduos haviam acabado de furtar fios de uma propriedade da empresa Destivale, nas imediações da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, e fugiram num veículo modelo Monza. Visualizaram o veículo Monza transitando pela rodovia referida no sentido Santo Antônio do Aracanguá/Araçatuba e solicitaram a parada. Em busca pessoal nos réus nada de ilícito foi encontrado. Na busca veicular, localizaram no interior porta malas uma sacola do tipo big bag, contendo fios de alta e baixa tensão e uma haste de metal. Indagados, os réus disseram que haviam entrado na fazenda para colher melancia, certo que não encontraram os frutos. No entanto, encontraram os referidos objetos abandonados no meio do canavial. Fizeram contato com o funcionário da empresa vítima, que foram ao local e reconheceram os objetos que foram subtraídos da propriedade. Quando acionaram a polícia, os funcionários da empresa disseram que dois indivíduos haviam furtado fios do local, tendo fugido num veículo Monza, do qual anotaram a placa e repassaram as informações para a PM. Foi localizada na propriedade uma picareta e buracos feitos para retiradas dos fios. Não conhecia os réus.

A testemunha comum Lucas Luiz Rosa, representante da vítima, ouvido em juízo à fl. 233, em consonância com o depoimento prestado na fase inquisitiva (fl. 17/18) disse que, no dia dos fatos, realizavam visita de rotina na propriedade, onde se cultivava cana-de-açúcar, quando identificaram um veículo Monza, de cor prata, parado no meio do canavial. Realizou ronda perto dos barracões e se deparou com duas pessoas, que ao avistá-lo saíram correndo para dentro do canavial. Um deles vestia camiseta vermelha. Verificou que no local em que os indivíduos estavam havia passagens de cabos de energia, certo que o chão ao lado das caixas de distribuição estava escavado e havia uma ferramenta utilizada para subtração dos fios. No momento em que avistou os indivíduos fugindo pela cerca viva existente no local eles não carregavam nenhum objeto. Retornou ao veículo e solicitou apoio. Logo depois um indivíduo apareceu para buscar o carro, dizendo que o deixou no local para buscar água, pois o motor havia “fervido”. Contudo, não trazia com ele nenhum galão de água. Além disso, quando o veículo deixou a propriedade, percebeu que os ocupantes eram dois. Acionaram a polícia e ficaram vigiando para ver qual o rumo tomado pelos indivíduos, ou seja, um deles ficou escondido enquanto o outro voltou para buscar o carro. Os policiais os encontraram na rodovia e, em revista no veículo, foram encontrados os fios e barras de cobre no porta-malas. A “Lagoa 3X” dista 6 quilômetros do local. Realizou o reconhecimento do indivíduo que vestia camiseta vermelha, como sendo aquele que voltou para buscar o carro no canavial. Visualizou os dois indivíduos escavando o local, os quais saíram correndo e dispensaram a ferramenta, assim que notaram a presença dos funcionários.

Em seu interrogatório (fls. 236/237), o acusado WESLEY TEIXEIRA PRIETO disse que Alessandro era seu vizinho e, no dia dos fatos, saíram para pescar numa lagoa que fica próxima desta fazenda. O automóvel em que estavam “quebrou”, tendo ambos retornado para comprar etanol. Voltaram para a fazenda, colocaram o combustível no veículo e saíram. No percurso avistaram fios e uma haste. Decidiram levar porque juntavam produtos recicláveis para vender naquela época. Não foi visto por nenhum funcionário escavando o local com enxadão. No seu veículo havia ferramentas utilizadas no trabalho, vez que laborava como pedreiro para um construtor de nome Silvio. Os policiais encontraram no seu veículo uma ferramenta do tipo cavadeira, uma marreta, uma talhadeira, capacetes, uma big bag que utilizavam para colocar produtos recicláveis, além dos fios e da haste que acharam. Pegaram carona na ida até o posto de combustíveis em Araçatuba e também na volta ao local em que o carro estava. Nem chegaram perto da lagoa em que pretendiam pescar porque o carro “quebrou”. Próximo do local em que deixaram o carro havia uma “lagoinha”. Não se lembra de ter consigo algum alicate. Não foi apreendido nenhum material de pesca no carro. As carretilhas e instrumentos para pescar lobó estavam dentro da mochila. Não havia varas de pesca, mas apenas linha, anzol e chumbada. Era a primeira vez

que pescava naquele local. Disse que não foi até o posto de combustíveis próximo do local, ao qual poderia se dirigir a pé, porque não tinha dinheiro.

Em seu interrogatório (fls. 234/235), o acusado ALESSANDRO CARDOSO alegou trabalhar como ajudante num "ferro-velho". Conhece Wesley porque foram vizinhos por muitos anos. Iam juntos frequentemente pescar na "Lagoa Suja" e também arrecadar plásticos e latinhas que jogavam pelo local. A lagoa fica na entrada da fazenda. Foram com o carro Monza de Wesley. Voltaram para comprar combustível e retornaram ao carro. Depois foram até a lagoa, pescaram, nadaram e na volta acharam a sacola com os objetos descritos na denúncia. Deixaram os equipamentos de pesca no local em que estavam. Não trouxeram de volta. Utilizaram vara de bambú para pescar "zóiuado", lobó e tilápia. Levaram porção de minhoca.

Encerrada a instrução processual, verifica-se que os fatos apontados pela denúncia restaram devidamente comprovados, mormente pelos depoimentos das testemunhas comuns, bem como pelos laudos periciais juntados às fls. 96/111.

Os depoimentos colhidos são consistentes no sentido de evidenciar como os fatos ocorreram em relação aos réus, não havendo contradição relevante capaz de retirar valor do contexto probatório.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência narraram que foram acionados via Copom para comparecimento ao local dos fatos, onde havia ocorrido um furto de fios, certo que o funcionário da empresa vítima repassou as características do automóvel em que os meliantes se evadiram do local.

Deslocaram-se para o local e avistaram na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães um carro com as características informadas pelo funcionário, quais sejam, veículo modelo Monza, de cor prata, o qual seguia no sentido contrário da pista (Santo Antônio do Aracanguá a Araçatuba). Fizeram o retorno e lograram abordar os ocupantes, estando o réu Wesley na condução do veículo e o réu Alessandro no banco do passageiro. Em revista veicular, foram encontrados no porta-malas, alocados dentro de uma sacola do tipo "big bag", os fios de alta e baixa tensão e a haste metálica subtraídos da fazenda, conforme relatado anteriormente pelo funcionário.

Os policiais fizeram contato com o funcionário da fazenda, o qual reconheceu os objetos como sendo de propriedade da empresa vítima. Também foi apreendida no local dos fatos uma "picareta", instrumento que, segundo narrado pelo funcionário aos policiais, teria sido utilizado pelos réus para rompimento das caixas de distribuição de energia para viabilizar a subtração da fiação subterrânea. Os policiais também observaram no local dos fatos que os réus haviam feito buracos ao redor das caixas de distribuição para lograrem a retirada dos fios.

De forma harmônica e concisa, os policiais disseram que os réus foram indagados acerca dos objetos encontrados no porta-malas e afirmaram que estavam na fazenda com o intuito de colher melancias, mas não encontraram os frutos. Quando estavam indo embora, encontraram a sacola com os fios e decidiram levar dali.

Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos são coincidentes entre si, com riqueza de detalhes, estando em perfeita sintonia com os depoimentos colhidos na seara policial (fls. 07/09) o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição que se preste a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas.

Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de querer indevidamente prejudicar o réu, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Caracteriza-se, portanto, a prova produzida, como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Neste contexto, o depoimento da testemunha Lucas Luiz Rosa, representante da empresa vítima, evidencia ainda mais a prática do crime pelos acusados, vez que relatou em juízo que realizava visita de rotina na propriedade, quando encontrou um veículo Monza, de cor prata, parado no meio do canavial. Ao realizar ronda perto dos barracões existentes na sede da fazenda, eis que visualizou pela cerca viva duas pessoas escavando ao redor das caixas de distribuição de energia.

Narrou que os indivíduos saíram correndo do local ao avistá-lo. Foi então que solicitou apoio de outros funcionários e ligou para a polícia, narrando o ocorrido e repassando as características do veículo. Retornou ao local em que o carro estava estacionado e aguardou. Logo depois, um dos sujeitos que havia visto momentos antes escavando a sede da fazenda (tendo o reconhecido porque este vestia camiseta vermelha) retornou ao veículo Monza. Indagado pelos funcionários, o sujeito disse que havia ido buscar água, pois o motor havia "fervido". Contudo, não trazia com ele nenhum recipiente.

A testemunha Lucas relatou que outro funcionário da empresa vítima estava posicionado na entrada da fazenda, tendo visto que o condutor do veículo Monza deixou a propriedade, no sentido da cidade de Araçatuba, com outro indivíduo no banco do passageiro. Na delegacia, Lucas pôde avistar o réu Wesley, indivíduo que identificou como sendo aquele vestia camiseta vermelha enquanto escavava a terra e voltou para buscar o carro no canavial.

Com efeito, as versões exculpatórias apresentadas pelos acusados, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, não merecem credibilidade, porquanto inverossímeis e contraditórias.

Na fase inquisitiva (fl. 10), o réu ALESSANDRO disse que, no dia dos fatos, seu amigo WESLEY o pegou em sua casa para irem nadar na "Lagoa Suja". Depois de nadarem, acharam uma sacola com os fios dentro e decidiram levar, posto que trabalha no comércio de material reciclável. Acrescenta que WESLEY conversou com um funcionário da empresa Raizen e depois o pegou para irem embora.

Por sua vez, o réu WESLEY narrou na fase inquisitiva (fl. 12) que no dia anterior aos fatos se dirigiu à fazenda para pescar, ocasião em que seu carro Monza superaqueceu e teve que deixá-lo no canavial. Já no dia dos fatos, disse que passou na casa do ALESSANDRO com um outro amigo, de nome Jonathan, no carro deste e foram até a lagoa. Jonathan estava indo para um rancho, tendo os deixado onde pediram e seguido viagem. Foi então que retornou ao local em que havia deixado seu carro na noite anterior, conversou com um encarregado da fazenda e disse a ele que estava procurando água para colocar no radiador.

Nota-se que as contradições são evidentes já nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, certo que ALESSANDRO disse ter ido à lagoa somente com WESLEY, no carro deste (Monza), para nadarem, ao passo que WESLEY disse que foram à lagoa juntamente com um amigo chamado Jonathan, no carro deste, já que o seu havia ficado parado no meio do canavial na noite anterior.

Já em juízo, ambos mudaram a versão e relataram que foram à lagoa pescar no carro de WESLEY (Monza), certo que tiveram que abandonar momentaneamente o carro no canavial para voltarem à cidade para comprar combustível.

No entanto, enquanto WESLEY afirmou que nem chegaram perto da lagoa em que pretendiam pescar porque o carro "quebrou", certo que foram buscar etanol, colocaram no carro e já voltaram, ALESSANDRO disse que compraram o combustível,

retornaram ao carro, fizeram o abastecimento e ainda foram até a lagoa, onde pescaram e nadaram.

Ainda, WESLEY disse que não levaram varas de pesca ao local, mas apenas linha, anzol e chumbada, instrumentos que diz não terem sido apreendidos porque estavam numa mochila. Em contrapartida, ALESSANDRO afirmou que levaram varas de bambú e porções de minhoca para pescar, mas que tais instrumentos não foram apreendidos porque os deixaram na lagoa.

Por fim, embora WESLEY tenha afirmado que era a primeira vez que haviam ido pescar naquele local, ALESSANDRO afirmou que iam juntos frequentemente pescar naquela lagoa.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos dos acusados, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo são inegavelmente contraditórios e incoerentes.

Ressalto que não houve a apreensão de qualquer instrumento de pesca durante a revista pessoal e veicular, sendo inverossímil a alegação de que foram pescar, mas deixaram os equipamentos na lagoa. Também se mostra inverossímil a alegação de que encontraram os objetos subtraídos no meio do canavial e apenas se apropriaram dos bens. Isso porque as versões não encontraram sustentação em quaisquer elementos de prova existentes nos autos, indo de encontro com os depoimentos dos policiais e da testemunha Lucas.

Com efeito, os depoimentos colhidos servem como importante elemento de convicção a evidenciar a autoria e amparar a condenação, vez que encontrada sustentação nas demais provas dos autos.

Nesse sentido, os laudos periciais de fls. 96/111 exibem os objetos encontrados pelos policiais no porta-malas do carro em que os réus estavam, os quais foram reconhecidos pela testemunha Lucas como sendo de propriedade da empresa vítima. Além disso, o perito concluiu que as características dos cabos apreendidos, bem como as características dos vestígios produzidos pelo corte dos cabos, conforme constatado no local do furto, são compatíveis entre si (fl. 103).

Também foram encontrados no carro em que estavam os réus, juntamente com os objetos furtados, dois alicates, além de ter sido arrecadada do local do furto uma chibanca (pá de corte), instrumento que, segundo a testemunha Lucas, era utilizado pelos réus no momento da subtração (fl. 111).

Assim, analisando-se as provas colhidas, sobretudo durante a fase judicial, restou devidamente comprovada a materialidade e autoria delituosa do crime de furto.

Também restou comprovada nos autos a qualificadora constante do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (rompimento de obstáculo).

Com efeito, o laudo pericial de fls. 101/108 não deixa nenhuma dúvida a respeito de sua ocorrência, vez que o perito subscritor do laudo afirmou que “internamente há vestígios de escavações, arrombamento de caixas de passagem subterrâneas e ruptura de dutos condutores para acesso aos cabos”, bem como que “provavelmente houve uso de ferramenta do tipo alicate e/ou torquês, aliado a esforço muscular para corte dos cabos elétricos, e de ferramenta do tipo picareta e/ou cavadeira para escavação e acesso aos cabos subtraídos” (fl. 103).

Além disso, a incidência da qualificadora fica corroborada pela apreensão dos alicates no carro dos réus e da chibanca no local dos fatos, conforme já exposto, certo que os vestígios previstos no laudo são compatíveis com a ação de tais objetos, que foram devidamente apreendidos e periciados.

Portanto, analisando as provas colhidas, sobretudo durante a fase judicial, há de se ressaltar que o pedido deve ser julgado procedente pela comprovação da materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal).

Passo à fixação das penas.

Réu ALESSANDRO CARDOSO.

Reconhecida a incidência de duas qualificadoras, uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado (rompimento de obstáculo), promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que a qualificadora do concurso de agentes será valorada como circunstância judicial desfavorável.

Ainda no tocante às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes em virtude de condenação por crime de roubo majorado com pena extinta há mais de cinco anos (0014194-75.2001.8.26.0032, fl. 59)

Diante disso, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do patamar mínimo legal, resultando em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de não haver informações mais precisas acerca da situação financeira do acusado.

Inexistem outras circunstâncias modificadoras, razão pela qual torno definitiva a pena acima imposta.

Atentando-se ao disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, bem como diante da análise das circunstâncias do artigo 59, do mesmo diploma, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, razão pela qual iniciará o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.

Também em razão dos maus antecedentes o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do artigo 44, inciso III do Código Penal.

Inviável a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) por vedação expressa do artigo 77, caput e inciso II do mesmo diploma legal.

Réu WESLEY TEIXEIRA PRIETO.

Reconhecida a incidência de duas qualificadoras, uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado (rompimento de obstáculo), promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que a qualificadora do concurso de agentes será valorada como circunstância judicial desfavorável.

Nestes termos, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo legal, resultando em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de não haver informações mais precisas acerca da situação financeira do acusado.

Incide no caso a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, por conta da condenação judicial transitada em julgado havida nos autos nº 0000488-27.2014.8.26.0369, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Monte Aprazível/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/03/2015 (fl. 62). Diante disso, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-

multa.

Inexistem outras circunstâncias modificadoras, razão pela qual torno definitiva a pena acima imposta.

Atentando-se ao disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, bem como diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma, verifico que o réu é reincidente, razão pela qual iniciará o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.

Também em razão da reincidência o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do artigo 44, incisos II e III do Código Penal.

Inviável a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) por vedação expressa do artigo 77, caput e inciso I do mesmo diploma legal.

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para:

- a) CONDENAR o réu ALESSANDRO CARDOSO como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento;
- b) CONDENAR o réu WESLEY TEIXEIRA PRIETO como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento.

Defiro aos réus o direito de recorrer em liberdade, por estarem mantidas as circunstâncias que os levaram a responder ao processo até aqui solto.

Por fim, DETERMINO a devolução dos cabos e haste metálica à empresa vítima, bem como a destruição dos demais objetos apreendidos, por serem produtos ou estarem relacionados à prática do crime de furto qualificado praticado pelos sentenciados, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (art. 4º, § 9º, "a" da Lei Estadual nº 11.608/2003), devendo ser observada a gratuidade processual concedida nos autos em favor do réu (fl. 250).

P.R.I.C.

Araçatuba, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA